

予備独自問題R 7-22

(配点: 2)

月 日

月 日

控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 控訴をするには、申立書を控訴裁判所に差し出さなければならない。

イ. 控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件につき、原判決の刑より重い刑を言い渡すことができる。

ウ. 控訴の取下げをした者は、その事件について更に控訴をすることができない。

エ. 控訴審は事後審であるから、控訴裁判所は、第一審判決後に生じた刑の量定に影響を及ぼす情状について取り調べることはできない。

オ. 控訴審における事実誤認の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきである。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

374条は、「控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。」と規定している。

イ 誤っている

402条は、「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」と規定している（不利益変更禁止の原則）。

ウ 正しい

361条は、上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができないと規定している。

エ 誤っている

393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

オ 正しい

最判平24.2.13（百選99事件）は、「控訴審における事実誤認の審査は、第1審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきものであって、刑法382条の事実誤認とは、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいうものと解するのが相当である」としている。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。